

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 0503/2025/QĐ-ĐA về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-VPBank)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/QH13 ngày 24/11/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 1802/2025/HĐSD01/VPB-ĐGĐA ký ngày 04/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á.

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

1.1. Tài sản bán đấu giá:

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 05, diện tích: 188,20 m²; địa chỉ: khối 19 phường Lê Lợi (nay là khối 4 phường Quán Bàu) thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; mục đích sử dụng đất: đất ở: 150 m²; đất vườn: 38,20 m²; thời hạn sử dụng: lâu dài. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 264970 do UBND thành phố Vinh cấp ngày 15/01/2004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 06008 QSDĐ/Số 27 QĐ/UB(TP) 2004 mang tên ông Lê Văn Bình.

Ghi chú: Phía Đông, theo giấy chứng nhận là giáp phần đất quy hoạch mở đường đường Lê Ninh, nhưng thực tế thì diện tích đất quy hoạch này hiện nay nằm trong Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Lê Văn Minh (hộ liền kề), như vậy hiện trạng của thửa đất không có lối đi vào.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Là tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số: CDO 2672-16/HĐTC ngày 18/04/2011 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Cửa Đông với ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Nhung với Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Anh Quân; Hợp đồng sửa đổi, bổ

sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số: CDO 2672-16/HĐSD ngày 25/04/2012 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Cửa Đông với ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Nhung với Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Anh Quân.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế “có sao bán vậy”, Khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

2.1. Giá khởi điểm: **2.573.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định Pháp luật.

2.2. Bước giá: **5.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) (Không được trả lẻ bước giá).

2.3. Tiền đặt trước:

2.3.1. Tiền đặt trước của tài sản là: **514.600.000 đồng/01 đơn tham gia** (Bằng chữ: Năm trăm mười bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng).

- Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau:

+ **Tên tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á.

+ **Số tài khoản:** 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Đông Đô.

+ **Nội dung chuyển khoản:** Khách hàng (ghi rõ họ tên khách hàng) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: BĐS tại thửa 17, tờ bản đồ 05 khối 4 phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 06/03/2025 đến hết 17h00' ngày 12/03/2025 (trong giờ hành chính). Trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở phiên đấu giá. Chỉ có những khách hàng đã nộp tiền đặt trước vào số tài khoản theo quy định của quy chế này mới đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

- Các khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá hoặc nhờ người khác nộp hộ. Trong trường hợp nhờ người khác nộp hộ tiền đặt trước tham gia đấu giá thì người nộp hộ không được là người tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp và trả lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

2.3.2. Xử lý khoản tiền đặt trước sau khi buổi công bố giá kết thúc:

+ Được trừ vào tiền mua tài sản đối với những người trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ được nộp cho ngân hàng VPBank để chuyển thành tiền cọc mua tài sản trúng đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá/buổi công bố giá.

- + Các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế cuộc đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á hoàn trả tiền đặt trước trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá.
- + Khách hàng tham gia đấu giá không được trả lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp (Chi tiết tại Điều 16.2 Quy chế này).

2.4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là: **200.000** đồng/bộ hồ sơ.

- Trong trường hợp buổi công bố giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức buổi công bố giá.
- Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật đấu giá.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, đăng ký tham đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức phiên đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ 08h00' ngày 06/03/2025 đến hết 17h00' ngày 12/03/2025 *(Trong giờ hành chính)*

3.2. Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á: Số 81 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Tầng 3 VPBank Sông Lam, Tòa nhà LK1 Trường Thịnh Phát 1, đường Lê Nin, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. *(SĐT liên hệ: 0904.161.189).*

3.3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08h00' đến 17h00' các ngày từ ngày 10/03/2025 đến ngày 12/03/2025 tại địa chỉ: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 05, khối 4 phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An *(Khách hàng có thể xem trực tiếp tài sản tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ tài sản tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á - trong giờ hành chính).*

3.4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 06/03/2025 đến hết 17h00' ngày 12/03/2025 *(Trong giờ hành chính).*

3.5. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 09h00' ngày 14/03/2025 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3.6. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á phải gửi giấy mời có xác nhận của các khách hàng tham gia đấu giá trước 01 ngày tổ chức buổi công bố giá.

Điều 4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, thủ tục đấu giá, nguyên tắc tổ chức phiên đấu giá.

4.1. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

4.2. **Thủ tục đấu giá:** Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

4.3. **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

4.4. **Việc mở phiên đấu giá tiến hành theo nguyên tắc:**

- Tuân thủ quy định của pháp luật;
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

Điều 5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và các trường hợp không được tham gia đấu giá (khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016)

5.1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu, có khả năng tài chính.
- Các tổng công ty có nhiều công ty thành viên, các công ty liên doanh, các công ty cổ phần có cổ phần tại nhiều công ty thì chỉ được một đơn vị đại diện được đăng ký tham gia đấu giá.
- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.
- Chấp nhận giá khởi điểm.
- Người tham gia đấu giá: Là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc là người đại diện của hộ gia đình hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Người tham gia đấu giá là một người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá và phải trực tiếp trả giá.
- Trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Người nhận ủy quyền là người không được tham gia phiên đấu giá và không được đồng thời nhận ủy quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia phiên đấu giá đối với cùng một tài sản đấu giá.
- Trường hợp người có tên đăng ký tham gia đấu giá không biết chữ, hoặc không biết tiếng Việt mà cần thiết phải có người hỗ trợ việc viết hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc phiên dịch thì phải chủ động thông báo với Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á hoặc Ngân hàng VPbank trước khi mở phiên đấu giá để xem xét quyết định việc hỗ trợ người tham gia đấu giá theo đúng quy định pháp luật.

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

5.3. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

- a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- b. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c mục nêu trên;

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- **Phiếu đăng ký tham gia đấu giá** (có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

- **Văn bản xác nhận xem tài sản** (được phát hành theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu phiếu, ký và ghi rõ họ tên.

- **Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu phổ thông (Còn thời hạn);**

+ Đối với cá nhân: Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu phổ thông kèm theo ảnh chụp màn hình thông tin cư trú, định danh điện tử trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID. Trường hợp cá nhân không trực tiếp tới đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá thì kèm theo Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu phổ thông kèm theo ảnh chụp màn hình thông tin cư trú, định danh điện tử trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp tới đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia phiên đấu giá thì phải ủy quyền hợp pháp cho người khác kèm theo văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

- **Chứng từ mua hồ sơ đấu giá** (bản photo có kèm bản chính để đối chiếu);

- **Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước** (Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền/Màn hình điện thoại thể hiện giao dịch thành công,.. Khách hàng nộp bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).

- **Văn bản ủy quyền hợp lệ** (Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá khi đến tham dự buổi công bố giá/phiên đấu giá phải có văn bản ủy quyền hợp lệ, được công chứng, chứng thực đầy đủ theo quy định pháp luật, có nội dung ủy quyền cụ thể, rõ ràng (phạm vi công việc và quyền hạn, thời hạn ủy quyền; quyền và trách nhiệm của các bên, thông tin chủ thể...)).

Lưu ý:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế về số lượng và được bảo quản theo chế độ “mật”.

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á trong thời hạn quy định tại địa điểm thu hồ sơ nêu trên để xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;

+ Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản chính để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

+ Đối với các trường hợp khách hàng mua hộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thì người mua hộ phải ghi rõ tên của người đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp không ghi rõ tên người tham gia đấu giá, thì hồ sơ đó sẽ không được xét điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

a. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự buổi công bố giá nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đưa ra đấu giá;
- Được trả lại tiền đặt trước khi không trúng đấu giá và không vi phạm quy định bị xử lý tiền đặt trước;

- Được từ chối tham gia buổi công bố giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

- Được nhận lại khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá trong trường hợp có quyết định về việc dừng hoặc tạm hoãn tổ chức buổi công bố giá.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm túc nội dung Phương án, Quy chế cuộc đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá phải là người có tên trong phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á phát hành;

- Khi tham gia phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải có mặt trước thời điểm phiên đấu giá diễn ra tối thiểu 30 phút, xuất trình bản chính (Căn cước công dân/Hộ chiếu), Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) để làm thủ tục tham gia phiên đấu giá theo thời gian thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và tuân thủ Nội quy phòng đấu giá. Trường hợp, vì lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá (do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá, ...) thì trong vòng 24 giờ phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á và Ngân hàng VPbank và phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lý do chính đáng bất khả kháng thể bị coi như không tham gia phiên đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.

- Trường hợp, người tham gia đấu giá không biết chữ, hoặc không biết tiếng Việt Nam thì phải chủ động đăng ký với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để được bố trí người viết thay hoặc thông dịch, phiên dịch trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Không được rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá khi đã được xác định là người đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai). Nếu không tham gia mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 8. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu đấu giá, Cách thức ghi và nộp phiếu trả giá

○ **Niêm phong thùng phiếu:**

- **Trình tự, thủ tục niêm phong thùng phiếu:** Trước ngày nộp phiếu trả giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu dùng để đựng Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá, giấy niêm phong đóng dấu của Công ty. Thùng phiếu được đặt tại nơi bán và tiếp nhận hồ sơ theo thông báo đấu giá và được Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á bảo quản. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu trả giá.

- **Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu:** Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành mở niêm phong của thùng phiếu.

○ **Cách ghi phiếu và nộp phiếu trả giá:**

- Phiếu trả giá phải ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu đã được hướng dẫn, phải được ký tên và ghi đầy đủ họ và tên (nếu là người nhận đại diện uỷ quyền tham gia đấu giá thì ghi tên và ký đúng tên người nhận uỷ quyền hợp lệ).

- Phiếu trả giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, đựng trong phong bì dán kín do khách hàng tự niêm phong, các mép phong bì phải có chữ ký của người tham gia đấu giá (khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc niêm phong phong bì đựng phiếu trả giá).

- Người tham gia đấu giá nộp Phiếu trả giá trực tiếp bằng cách bỏ phong bì chứa Phiếu trả giá vào thùng phiếu đấu giá đã được niêm phong tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á theo đúng thời hạn quy định.

- Mỗi phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa một phiếu trả giá;

- Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá (17h00' ngày 12/03/2025), Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á tiến hành niêm phong miệng thùng phiếu chứa phong bì đựng phiếu trả giá của người tham gia đấu giá. Thùng phiếu đã được niêm phong được Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á quản lý, đảm bảo an toàn và bảo mật cho đến thời điểm mở buổi công bố giá.

Điều 9. Trình tự, cách thức tổ chức công bố giá (khoản 1,2 Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2024):

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên theo trình tự sau đây:

+ Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- + Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- + Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- + Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- + Phát số cho người tham gia đấu giá;
- + Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ
- + Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
- + Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;
- + Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá QSD đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;
- + Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá;
- **Cách thức trả giá:** Người tham gia đấu giá trả giá theo công thức:

$$\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + N \times \text{Bước giá}$$

- + Lưu ý: N là số tự nhiên.
- + Giá khởi điểm: Chi tiết tại Điều 1 Quy chế này.
- + Giá trả được ghi cả số và chữ vào phiếu trả giá.
- Bước giá: 5.000.000 đồng.
- Người tham gia đấu giá phải thực hiện trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm.
- Tiền dùng trong đấu giá: Việt Nam đồng.
- Trường hợp giá trả bằng số và bằng chữ không thống nhất thì sẽ lấy giá trả bằng chữ là căn cứ xác định giá trả của khách hàng.
- Trong trường hợp khách hàng tham gia đấu giá thực hiện trả lẻ bước giá (N không phải là số tự nhiên) thì giá trả được mặc định làm tròn lên với giá trả liền kề gần nhất phù hợp với công thức trên. Nếu khách hàng đồng ý với cách điều chỉnh đó thì phiếu đó được xét giá. Trường hợp khách hàng không đồng ý với cách điều chỉnh của đấu giá viên, thì khách hàng sẽ được coi như là rút lại giá đã trả. Phiếu trả giá đó sẽ không được xét giá và khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước.

- Cách xác định người trúng đấu giá:

a. Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên tiêu chí: Có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả hợp lệ.

☞ Phiếu trả giá hợp lệ:

- Phiếu trả giá được bỏ vào thùng phiếu theo đúng thời hạn trong quy chế này;
- Phiếu trả giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á phát hành, có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á (Phiếu trả giá ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, phiếu trả giá phải

được ký tên và ghi đầy đủ họ và tên (nếu là người nhận đại diện uỷ quyền tham gia đấu giá thì ghi tên và ký đúng tên người nhận uỷ quyền hợp lệ);

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu;

- Một người tham gia đấu giá chỉ được phép bỏ 01 (một) phiếu trả giá vào thùng phiếu;

- Giá trả ghi trong phiếu trả giá là ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng với tổng giá trị các bước giá cộng lại;

- Giá trả ghi bằng số và ghi bằng chữ phải đầy đủ, rõ ràng. Nếu giá trả bằng số và bằng chữ không giống nhau thì giá trả được ghi nhận là giá trả bằng chữ. Trong trường hợp giá trả bằng số và bằng chữ không xác định được thì coi như phiếu trả giá đó trả sai và không được xét giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá sơ xuất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có - trên phiếu trả giá (ngoại trừ thông tin trả giá bằng số, bằng chữ), Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện cho đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý bổ sung thông tin theo sự hướng dẫn của Đấu giá viên thì được coi là có hành vi cản trở hoạt động đấu giá, không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên, sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước theo quy định.

☞ **Phiếu trả giá không hợp lệ:** là Phiếu trả giá không do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á phát hành, không ghi giá trả, trả giá dưới giá khởi điểm theo quy định. giá trả không có nghĩa, không ký và ghi đầy đủ các thông tin cá nhân khi đã được đấu giá viên yêu cầu điền bổ sung mà không bổ sung; phiếu không được bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định.

b. Xác định người trúng đấu giá:

- Khi kết thúc trả giá, trong buổi công bố giá sau khi kiểm phiếu thì người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất và có phiếu trả giá hợp lệ cho tài sản nêu trên.

- Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề người trả giá cao nhất đó, việc xét trúng đấu giá vẫn theo nguyên tắc nêu trên.

- Trong trường hợp khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá

đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề đó đồng ý mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

c. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- **Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:**

+ Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận bàn giao tài sản theo quy định.

- **Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:**

+ Ký Biên bản đấu giá.

+ Nộp tiền trúng đấu giá đầy đủ, đúng hạn theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Thông báo nộp tiền trúng đấu giá.

+ Thực hiện các nghĩa vụ tài chính về tài sản theo quy định của pháp luật như: Các chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản, chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký, nghĩa vụ nộp các loại thuế (thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân), phí, phí thuế khác....(nếu có) khi thực hiện mua tài sản.

+ Thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

+ Thực hiện đúng các cam kết đã ký kết trong quá trình tham gia đấu giá. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 10. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá (Điều 49 Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 31 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản).

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Điều 11. Các trường hợp dừng cuộc đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản, hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 và điểm e khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.
- Hoặc theo thỏa thuận giữa các bên tham gia ký hợp đồng.

Điều 12. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

- Biên bản đấu giá là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá, người trúng đấu giá phải liên hệ với người có tài sản đấu giá (VPbank) để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, quá thời gian trên mà không liên hệ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì coi như từ chối mua tài sản và số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả.
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 3 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản 2016).

Điều 13. Thời gian nộp tiền mua tài sản

13.1. Trong thời gian quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá) cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:

- Tên tài khoản: VPBANK XU LY NO PHAP LY
- Số tài khoản: VND1300600160001

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank hội sở).

13.2. Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản này mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật. Khoản tiền chậm nộp này được coi là khoản tiền thu được trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.

13.3. Trường hợp đã ký Hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người trúng đấu giá không mua nữa thì được xử lý theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã ký kết, theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều 14. Xử lý các tình huống phát sinh trong buổi công bố giá

- **Rút lại giá đã trả** (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 32 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản): Tại buổi công bố giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được hoàn lại tiền đặt trước.

- **Từ chối kết quả trúng đấu giá** (khoản 1 Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản):

+ Tại buổi công bố giá, sau khi đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá mà khách hàng tham gia đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đó;

+ Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì tài sản đó được xác định đấu giá không thành.

- **Không điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu trả giá**: Tại buổi công bố giá, khi đấu giá viên công bố giá trả của khách hàng tham gia đấu giá mà phiếu trả giá đó bị thiếu thông tin cá nhân của khách hàng thì khách hàng đó được bổ sung thông tin (phần chữ ký, họ tên,...) và không được bổ sung thông tin về giá trả. Nếu trường hợp khách hàng bị thiếu thông tin cá nhân mà không chịu bổ sung thông tin cá nhân theo yêu cầu của đấu giá viên thì khách hàng đó coi như không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên, gây cản trở hoạt động đấu giá, vi phạm theo khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản, khách hàng đó sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

- **Trả giá sai bước giá**: Trong trường hợp khách hàng tham gia đấu giá trả sai bước giá thì sẽ được làm tròn theo hướng tăng lên 01 bước giá, nếu khách hàng không đồng ý cách làm tròn như vậy thì khách hàng đó coi như cản trở sự điều hành của đấu giá viên, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 và điểm e, g

khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và sẽ bị xử lý tiền đặt trước.

- **Giá trả bằng số và bằng chữ không trùng nhau:** Tại buổi công bố giá, khi đấu giá viên công bố giá trả của khách hàng tham gia đấu giá mà giá trả bằng số và bằng chữ không trùng nhau thì đấu giá viên sẽ lấy kết quả bằng chữ là kết quả trả giá:

+ Trong trường hợp khách hàng chỉ ghi giá trả bằng số thì đấu giá viên lấy kết quả trả giá bằng số là kết quả trả giá. Nếu giá trả đó không xác định được, không rõ nghĩa thì phiếu trả giá đó không hợp lệ, không được xét giá và khách hàng đó sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

+ Trong trường hợp khách hàng chỉ ghi giá trả bằng chữ thì đấu giá viên lấy kết quả trả giá bằng chữ là kết quả trả giá. Nếu giá trả đó không xác định được, không rõ nghĩa thì phiếu trả giá đó không hợp lệ, không được xét giá và khách hàng đó sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

- **Giá trả không có nghĩa:** Tại buổi công bố giá, khi đấu giá viên công bố giá trả của khách hàng tham gia đấu giá mà giá trả bằng số và bằng chữ không rõ nghĩa, không xác định được giá trả, thì phiếu trả giá đó không hợp lệ, không được xét giá và khách hàng đó sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

- **Trả giá dưới giá khởi điểm, không trả giá, bỏ phiếu trắng:**

+ Trường hợp trả giá dưới giá khởi điểm: Do tài sản được đưa ra đấu giá theo phương thức trả giá lên và công khai giá khởi điểm (Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016) nên khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là đã chấp nhận giá khởi điểm và phải trả giá ít nhất từ giá khởi điểm trở lên. Các trường hợp khách hàng không chấp nhận giá khởi điểm, có giá trả dưới giá khởi điểm thì được coi là rút lại giá đã trả theo Điều 50 Luật Đấu giá tài sản, vi phạm phương án và quy chế cuộc đấu giá, vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

+ Trường hợp không trả giá: Tại phiên công bố giá, khi đấu giá viên công bố giá trả của khách hàng tham gia đấu giá mà trong phiếu trả giá khách hàng không ghi giá trả vào phiếu trả giá (không ghi thông tin cá nhân, không ký tên và không ghi giá trả vào phiếu trả giá) thì đều được coi là có hành vi gây cản trở hoạt động đấu giá, vi phạm theo khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

- **Trường hợp không nộp phiếu trả giá:** Trong trường hợp khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng không nộp phiếu trả giá (trừ trường hợp đã rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quy định) được coi như không chấp nhận giá khởi điểm vi phạm quy chế cuộc đấu giá và bị xử lý tiền đặt trước.

- **Bỏ nhiều phiếu trả giá cho một tài sản vào thùng phiếu:** Mỗi tài sản khách hàng chỉ được bỏ 01 phiếu trả giá vào thùng phiếu, do vậy nếu khách hàng bỏ từ 02 phiếu trả giá trở lên cho một tài sản (phiếu trả giá đó do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á phát hành) thì các phiếu trả giá của khách hàng đối với tài sản đó không được xét giá và khách hàng sẽ bị xử lý tiền đặt trước.

- **Không ký vào biên bản đấu giá với tư cách là người trúng đấu giá:** Sau khi đấu giá viên công bố tên khách hàng trúng đấu giá và đề nghị khách hàng ký tên vào biên bản đấu giá nhưng khách hàng không chịu ký tên vào biên bản đấu giá với tư cách là người trúng đấu giá (*Điều 44 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản*) thì sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và sẽ bị xử lý tiền đặt trước.

- Trường hợp khách hàng đã nộp đầy đủ hồ sơ, phiếu trả giá nhưng không nộp tiền đặt trước thì phiếu trả giá đó không được xét giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá không có mặt tại buổi công bố giá mà không có lý do chính đáng thì phiếu trả giá của khách hàng đó sẽ không được xét giá và số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố giá/phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 15. Phương thức giao nhận tài sản và các giấy tờ liên quan

- Bên có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Bên có tài sản bán đấu giá sẽ bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

- Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo bằng Văn bản cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

Điều 16. Xử lý vi phạm

16.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 và điểm e, g khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản*)

- Bị truất quyền tham dự phiên đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 5 Điều 1 Luật số: 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dàn xếp, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

- Người tham gia đấu giá trả giá cao hơn mức giá cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm nhưng trả sai bước giá và không đồng ý cộng tăng làm tròn cho phù hợp với giá trả hợp lệ theo quy định.

- Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá.

- Các trường hợp hành vi vi phạm khác tại các điều khoản quy định quy chế này có nêu rõ việc truất quyền tham dự phiên đấu giá hoặc quy định không được tiếp tục trả giá đấu giá, không được tham gia vòng đấu giá tiếp theo (nếu có).

16.2. Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước (Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản)

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham dự phiên đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật này:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

Đối với tất cả những trường hợp vi phạm trên, người tham gia đấu giá sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước; toàn bộ số tiền đặt trước này được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 17. Quyền sở hữu tài sản của bên mua

- Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của bên mua tài sản.
- Người mua được tài sản có trách nhiệm tự mình và bằng chi phí của mình tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá. Người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Điều 18. Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà người tham gia đấu giá đã được xem hiện trạng tài sản do vậy, bên có tài sản bán đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà người tham gia đấu giá đã được kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 19. Chịu rủi ro

- Người có tài sản bán đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á không chịu trách nhiệm về việc các rủi ro xảy ra với tài sản bán đấu giá.

Điều 20. Nội quy phòng đấu giá

Người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan khi tham dự buổi công bố giá phải tuân thủ nội quy phòng đấu giá do do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á ban hành bao gồm các nội dung sau:

- Người tham dự buổi công bố giá phải có mặt tại phòng tổ chức buổi công bố giá đúng giờ, đúng quy định theo thông báo đã ban hành;
- Sau khi buổi công bố giá khai mạc, những người tham gia đấu giá đến muộn đều không được vào phòng đấu giá;
- Người tham gia đấu giá là người duy nhất có tên trong danh sách tham gia đấu giá. Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì chỉ được ủy quyền cho 01 người khác thay mặt mình không phải là người tham gia phiên đấu giá đó. Nếu đã là người tham gia đấu giá tại cùng 01 phiên đấu giá thì không được đại diện cho người đăng ký tham gia đấu giá khác;
- Chỉ khách mời của buổi công bố giá, người tham gia đấu giá, những người thực hiện nhiệm vụ của phiên đấu giá mới được vào khu vực đấu giá;
- Người tham dự buổi công bố giá phải ăn mặc nghiêm chỉnh trước khi vào khu vực đấu giá. Đi nhẹ, nói khẽ, không gây mất trật tự tại khu vực đấu giá;
- Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với đơn vị, cá nhân khác trong phòng đấu giá;
- Người tham dự buổi công bố giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của người điều hành buổi công bố giá;

- Người tham dự buổi công bố giá không được mang chất cháy, nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích trước khi đến tham dự đấu giá;

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ tuyệt đối sự điều hành buổi công bố giá của Đấu giá viên, không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào;

- Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá tài sản hoặc liên kết, thông đồng dìm giá tài sản đấu giá thì bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước;

- Người tham dự buổi công bố giá không được sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá vi phạm Nội quy, Quy chế tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Nội quy, Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 21. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp Quy chế này không quy định, thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016; Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á.

Địa chỉ VPĐD: Số 81 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 035.203.9797.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG Á



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Việt Quân